

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 363

El día viernes 12 de febrero de 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon – Abog Marcela Fernández.

CEPIA: Arq. Ana María Margonari – Ing Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente con aviso.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir, Arq. Mauro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Ausente. Concejales por la minoría, Concejal Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Dra. Arq. Mónica Martínez.

Unidad Técnica: Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Nazareth Margonari, Arq Sergio Reyna

Visitantes: Cjal Daniel Ribetti, Luis López.

Secretaria: Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Lectura del acta.
- Pedido de informe de ordenanzas.
- Ap 2 Intangible.
- Plan 2021 - Metodología de avance para la ampliación de ejido.
- Proyecto de Ordenanza Lenci.

En primer lugar se ponen a consideración el Acta N 362. No todos los integrantes la han leído, pasa a consideración para la próxima plenaria.

Próximo tema: Pedido de informe de ordenanzas

Laura Colladon, pregunta en qué estado están los proyectos de ordenanzas, tanto en el DEM como en el CR en relación a las áreas de interés ambiental, está pendiente también el área de interés ambiental de la costa del lago desde el año 2018, y la franja entre los dos castillos. También pregunta si hay avances sobre el APN.

Jorge Lassaga con respecto a las ordenanzas que está mencionando dice que en el CR no han ingresado. Comenta que en la última audiencia del CR se aprobó por unanimidad en primera lectura, varias modificaciones a la 4021 y la declaración de AP2 de 8 meses hasta que se edite la correspondiente regulación.

Laura Colladon dice que el Área Protegida 7 que es la de la Costa del Lago está en el CR.

Jorge Lassaga dice que ese dictamen es del año 2018 que salió parcialmente porque esa área estaba en un proyecto que mando el CPUA incorporada a varias áreas. Y al Área Protegida 7 la sacaron de esa ordenanza es lo que pudo averiguar. Hay que hacer una ordenanza específica para esa área que quedó afuera.

Laura Colladon dice que había salido como específica para esa área y que se está hablando de muchos años atrás. Es importante porque la costa del lago sigue desprotegida.

Jorge Lassaga le pide a la secretaria del CPUA que envíe el dictamen. Porque lo que el recuperó es un dictamen en donde estaba incluida. A lo mejor hay otro dictamen anterior o posterior. Solicita el plano y el dictamen.

Laura Colladon pregunta si alguien del DEM puede comentar que pasa con el dictamen del APN.

Mónica Martínez dice que ella no tiene ninguna información desde el DEM sobre el APN.

Laura Colladon le solicita a Mónica Martínez si puede activar así se obtiene esa ordenanza.

Mónica Martínez dice que sí que tanto ella como Liliana Bina coordinan para activar la ordenanza.

Próximo tema: AP2 Intangible

Laura Colladon comenta que este tema se viene trabajando hace varios meses. Se mandó un proyecto de ordenanza con algunas modificaciones que había pedido ADARSA en la última reunión. El tema ya debería cerrarse, porque todo lo que se tenía hablar a su entender ya se ha hecho. Hay un solo detalle legal que está puesto en la ordenanza. Marcela Fernández fue la que se dio cuenta. Ella está presente en la reunión para dar una explicación de que se debería cambiar y de que no hace al objetivo y al fin del proyecto de ordenanza. Le da la palabra a Marcela Fernández para que realice las acotaciones.

Marcela Fernández comenta que no hay ningún cambio, es simplemente la aclaración porque por ahí se transcriben las normas y quedan conceptos como vigentes y no están vigentes. En el desarrollo de los considerandos cuando se hace la categorización de la zona roja de describe la situación de protección. Habla de las comunidades originales campesinas y pueden ser objeto de investigación científica y aprovechamiento sustentable. Esas dos palabras fueron objetadas en su momento por inconstitucionales y como Córdoba no podía

acceder a los fondos previsto en las leyes de bosques en su momento y por recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación en la provincia , se pretendió armonizar esta legislación provincial y se suprimió la aplicación de los términos, fue a través de un decreto N 1131/12, el cual deroga y suspende y a su vez a derogado párrafos de la Ley de Bosque por eso , cuando se lea aprovechamiento sustentable, para que nadie piense que se puede hacer algo en esta categoría o reforzar que estas dos palabras no tiene vigencia legal , se tiene una aplicación suspendida hasta que se realice la actualización de la Ley de Bosque en el ordenamiento de bosque nativo que la provincia está en mora desde hace muchos años , con todos los conflictos que han planteado sobre el tema. Habría que hacer un asterisco, una salvedad que no es esta la definición de zona roja conforme a este decreto 1131/12. Se podría desarrollar en algún punto de los considerandos o suprimir esas dos palabras conforme a la aplicación del decreto.

Liliana Bina vuelve sobre el tema de la APN y comenta que había pendiente un Zoom entre el Secretario de Desarrollo Urbano y el Intendente para definir la APN. El Secretario dijo que no tenía novedades. Están tratando de definirlo en el transcurso de esta semana a la ordenanza APN que se tiene que llevar al CR. Con respecto a lo que opina Marcela Fernández está de acuerdo, pero le parece que quedaría más prolijo que se ponga a continuación con un asterisco aclarando todo lo que ella dice que habla de la ley. No se puede borrar un pedazo de la ley. Si se puede agregar que está suspendida por aplicación del decreto y todo lo que ella ha afirmado, pero no borrarlo porque cuando uno entra a la ley y todavía está.

Marcela Fernández está de acuerdo y dice que inclusive ni siquiera en los sitios jurídicos hacen la salvedad del decreto. Cualquier ciudadano que accede a la ley, la que se descarga es esta sin la salvedad. Es algo que hay que señalar en los escritos.

Laura Colladon solicita a Marcela Fernández si puede redactar unas líneas para agregar. Después lo verá jurídica del municipio.

Inés Prados dice que ella ha leído la ley que se promulgó en el 2010, la que se promulgo en el 2007. Ahora se está hablando de zonas protegidas y zonas intangibles. Pregunta de que se protege esa zona, de quién se protege. Es de gente que compró hace 50 años un loteo, con una esperanza de progreso compró cerca de Villa Carlos Paz para el día de mañana invertir en ese loteo. Ahora esos loteos están en zona roja, zona verde, zona amarilla y no pueden hacer nada. Su razonamiento es si se va a crear una ordenanza para proteger esa zona la pregunta es de quien se la protege, de los dueños que están aportando que están pagando impuesto o de aquellos seudos propietarios que vienen a usurpar y le tienen que dar la tierra porque han usurpado y ya han hecho casas. Quien le hará la retribución a los propietarios que invirtieron hace años. ¿El Gobierno? ¿La provincia? ¿Porque no escuchar a la gente? Tanto tiempo se ha luchado para tener un ejido municipal y ahora este ejido está compuesto por zona roja, zona verde, zona amarilla. La gente que quiere hacer un desarrollo, no se puede negar que cada vez más se necesita vivienda y ahora cuando se quiere hacer un desarrollo de un barrio , un hotel , la gente se encuentra con esas zonas que no pueden hacer nada ,su pregunta también va a lo siguiente , si los dueños de esos campos se adhieren a la retribución , el gobierno , la municipalidad le retribuyen , esas zonas quedan a mano de la municipalidad para ser protegidas, que asegura que el día de mañana no cambien las leyes , que no cambien las opiniones. Sabe

que los políticos se reúnen y se puede decretar cualquier ley y decir esta zona se vende, el municipio hará un barrio, un desarrollo urbano. Ella está viendo que esas tierras tuvieron dueños antes de que sean zonas protegidas, zona roja, amarilla y verde por lo tanto antes de crear esas zonas se debió ver y preguntar si eso estaba vendido, si tenían títulos. La gente está pagando impuestos. Porqué ahora castigarlos diciendo que no pueden hacer desarrollo urbano. Se está necesitando una zona industrial en Villa Carlos Paz y no hay lugar en donde ponerla. Porque no se ve todo eso que hace falta hacer en Villa Carlos Paz. A raíz de conversaciones que tuvo, le comentaron que personas que le han dado propiedades en el zanjón, se fueron a la vera del río San Antonio, han hecho su casita, están viviendo allí y están alquilando lo que le han donado en el zanjón. No tiene para demostrar. Son cosas que se dicen en la calle. Hay gente en Villa Carlos Paz que necesita un terreno. Son muy caros los terrenos entonces hay que darle la oportunidad de hacer un loteo para que la gente pueda adquirir un terreno por lo menos accesible a los sueldos que hoy en día está ganando la gente. Cree que se necesita tierra para hacer un desarrollo para vivienda. Tiene la certeza que está viniendo mucha gente del sur, Santa fe y esa gente quiere vivir tranquila, vivir en un barrio, es la oportunidad de poder hacer un loteo, de permitir hacer loteos para que esa gente acceda. También ingresaría dinero al municipio y a la provincia a través de los impuestos. Sabe que falta el desarrollo de la infraestructura de luz, gas, pero se puede ir hablando a las grandes empresas y diciendo si esto está destinado para un barrio, un loteo que posibilidad hay de llevarle el desarrollo y allí el municipio tendría ingreso de impuestos. Lo ven de esa manera, la gente con quien habló lo ven de esa manera, hace falta loteos para que la gente se instale. Hay familias con hijos grandes. Los hijos se quieren quedar en Villa Carlos Paz pero no consiguen lotes y no se quieren ir a vivir a otro lado. Ya que se ha hecho la ampliación del ejido. Hay que ver qué posibilidad hay de hacer loteos.

Marcelo Celoir dice sobre el API le surgen un par de preguntas. Primero para qué determinar un área protegida intangible si ya la Ley de Bosques declara a las zonas rojas como intangible. Quien haya proyectado un loteo de manera regular se topará en primera instancia con la zona de bosques y al ser zona roja, no le van a permitir ocupar esa área. Porqué el municipio empieza a prohibir algo que ya la provincia lo prohíbe con los problemas derivados que puedan traer, Como Inés Prados mencionaba cuando el propietario no se sienta retribuido correctamente, en vez de accionar contra la provincia o contra la nación. Accionara contra el municipio. Ya hay una zona roja que está prohibiendo el desarrollo que este CPUA quiere plasmar y en otro sentido es cómo se califica esta zona roja, viendo el texto de calificación de zona roja. El primer texto califica a la zona roja con sectores de bosques o zona interesante en cuanto a bosques nativos si superponemos el plano de zona roja con el estudio geomorfológico en donde tiene los niveles de vegetación, se verá que la zona roja está compuesta en una parte interesante con pastizales bajos. No cree que sea zonas de bosques interesantes o de gran interés biológico. Hay que reverlo. Él ya había pedido que se superpusiera los dos mapas para ver si realmente está justificado, no sabe cuál será el criterio que propuso la provincia para determinar cómo zona roja. Saben que por ahí la provincia se quema un sector, lo pone automáticamente como zona roja como castigo o como previsión para que nadie venga a quemar un sector para cambiar el uso. Por lo que hay que superponer a estos dos planos.

- se superponen los planos.

Marcelo Celoiria continúa y dice que se puede observar que lo que realmente es interesante en cuanto a bosques, no se condice directamente con la zona roja. Hay que ver cuál fue el criterio de la provincia. Se está de acuerdo con las cuencas es muy valorable ese punto, pero se le estará poniendo sello de intangible a algo que a lo mejor no lo es. Lo dice para no caer en un acto de injusticia, sobre unos terrenos que están calificados para que los dueños puedan tener cierto accionamiento sobre ellos. Se le está poniendo un sello en donde no corresponde.

Liliana Bina trata de emparentar lo que dijo Inés Prados con lo que dijo Marcelo Celoiria en una sola respuesta y comenta que Marcelo Celoiria dice que si es ley para que se hace ordenanza, por lo que está aceptando que es ley por lo que no se puede hacer nada, es intangible. Le cuesta entender que uno pida justicia cuando no se quiere respetar una ley. No se está en el CPUA para poner en cuestión a una Ley que llevó un proceso traumático y larguísimo de los que muchos que están en la reunión han participado en una comisión de un ordenamiento territorial del bosque nativo, que estaba constituido no solo por los científicos de la Universidad Nacional, si no por varios ámbitos académicos, hasta el movimiento campesino; ruralistas y todos los sectores involucrados durante meses con audiencias públicas en el Aula Magna de la Ciudad Universitaria. Esto fue un proceso largo, participativo al máximo y salió esta ley y está vigente. No cree que el CPUA sea un ámbito para ponerse a discutir la legitimidad de la ley. Ella personalmente cree que es todo lo contrario por los considerandos que tiene la Ley de Ambiente. Los Municipios deben actuar en función de principios precautorios, de complementariedad, de cooperación en distintos conceptos por los cuales hay que fortalecer a nivel local toda la legislación nacional de la norma y del ítem que se trate. Lo que se hace es traer responsabilidad local, por ejemplo realizar plan de manejo que la ley provincial no dice que hay que hacerlo. Establecer coordenadas para realmente saber de qué zonas se está hablando, en donde está ubicada, poder referenciarla territorialmente, establecer un órgano de aplicación, para cualquier cuestión que se suscite, saber quién es la persona, cual es el organismo que se va a ocupar. Se está avanzando con una suerte de reglamentación a nivel local, en donde recientemente en el estudio del INACirsa describe no solo en donde hay pajonales. Que haya pajonales es interesante es como se manifiesta nuestro bosque nativo en este momento. En este sentido vale la pena estudiar desde el enfoque urbano- edilicio, desde el enfoque ecosistémico. Ha llevado mucho tiempo tratar de entender que vivimos en un territorios con particularidades que nosotros tenemos que conocer para manejar. Porque transformar algo sin conocerlo es un acto bastante irracional. No está de acuerdo con que se cuestione la ley en el CPUA. Está de acuerdo con que se avance en la ordenanza reglamentaria, de cosas que ya están dispuestas en el orden nacional y provincial. Con respecto a lo que decía Inés Prados dice que cuando uno habla de la necesidad, muchas necesidades tienen las comunidades y la sociedad, también de ampliación por su crecimiento orgánico, como muchas veces ya se ha dicho.

Marcela Fernández dice que gran parte ya lo dijo Liliana Bina sobre todo el proceso que implica la sanción de este tipo de leyes bosques, en donde hay un ordenamiento participativo. Donde hubo trabajo de base. Y los municipios lo que hacen es ser parte de ese federalismo de concertación y tomar normas de orden público para superar; mejorar; proteger y para hacer el plan de manejo. Todo puede ser superador en los municipios porque el valor de la protección del bosque

va más allá del aire, del agua, hace a la calidad de vida de toda una comunidad. La aprobación de ejido no implica que se tenga que consolidar un municipio y urbanizar todo, sería inconcebible pensar que no se pueda tener un área verde, en una municipalidad porque hace a la calidad de vida de todo el mundo. No se piensa en individuos particulares que con alguna especulación en su momento habrán comprado. No se trata de derechos individuales sino de derechos colectivos. A los criterios cada 5 años la ley de Córdoba obliga a hacer una revisión, esos criterios de clasificación, que los hace el pueblo legalmente se hace cada 5 años. Pero en Córdoba se está en mora. Esa actualización es la que permite revisar en qué lugares determinados existe o no existe bosque nativo. Y se pudo pasar de tener zonas amarillas a zonas rojas. Aquí también viene el otro punto, esa revisión nunca será regresiva, entonces la idea es que si hoy tenemos un bosque de categoría amarilla pero que se ha mejorado circunstancialmente, no se incendió etc. puede convertirse en zona roja. Teniendo en cuenta que las normas van ser progresivas. No deben ser regresivas. Esos criterios se elaboran y se trabajan, se perfeccionan, mejoran, cada 5 años. La provincia en el 2015 debió haber hecho la revisión. No se hizo porque se siguen autorizando desmontes, y las leyes de bosques del 2002 surgen con la expansión de las barreras del agro negocio y de los inversores inmobiliarios. Todo está en los antecedentes de la elaboración de la normativa. Inés Prados preguntaba de quien a que protegerse. Y justamente hay que proteger al medioambiente de la actividad antrópica. Porque esa es la que nos está dejando sin agua, con ríos contaminados, aire contaminado, con pérdida de calidad de vida, con enfermedades. Hay que profundizar un poco más en algunas cuestiones, sobre los motivos de porque se necesita proteger estos valores. También está en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales que el país tiene. Ver a una norma municipal como un peligro cuando es todo lo contrario. A ella como ciudadana le da tranquilidad que el municipio sea superador de las pautas mínimas que dan las leyes. Y le interesa que no se consolide hormigón por todos lados. Quiere que las generaciones futuras, que sus nietos, sus hijos puedan al menos recibir una parte de lo que recibió ella cuando vino a vivir a Villa Carlos Paz en el año 80. Aplauda y trabajará siempre para que se pueda consolidar una intangibilidad, en esos pequeños relictos que quedan y están continuamente amenazados por estos intereses. La ley no es algo que se le ocurrió al legislador en un escritorio. Estas leyes de bosques se están defendiendo en las calles como se hizo a fines del 2016, el principio del 2017. Se seguirá defendiendo, solo se puede en la calle, en la justicia, en todos los ámbitos que se tenga que defender. Son procesos complejos, no es que se le ocurrió al CPUA, a Liliana Bina, a algún Concejal. Son procesos que tiene que trabajarse desde el ordenamiento territorial participativo. Esta es la solución de todos los problemas y todas las diferencias. Que el ordenamiento ha surgido de toda una base legítima de trabajo, de universidades, de comunidades originarias que son continuamente pisoteadas y amenazadas y ahora las van a despojar, si se llega a concretar el proyecto de autovía, en donde están todas las comunidades comechingonas. Hay que ver si van hacer la consulta de la OIT , Convenio 169 . Nunca se escuchó a las comunidades originarias y continuamente estos sectores inmobiliarios, políticos etc, amenazan continuamente a la propiedad indígena. Nadie sabe lo que es la propiedad indígena, nadie sabe que preexistente al Estado Nacional y que están esperando el reconocimiento del estado argentino. Hay mucho que trabajar, que ponerse a estudiar para avanzar con algunos temas.

Alberto Verdinelli dice que la impresión que le queda es que al proyecto hay que volverlo a la UT para profundizar algunos aspectos. No sabía que Ramiro Castillo no iba estar presente. Él le mando un documento, que es un documento donde el propone de manera tentativa una agenda para el 2021. Y el punto número 1 de esa agenda es reelaborar este proyecto de ordenanza. En lo conceptual el coincide. Le parece que el proyecto de ordenanza sobre todo en la parte de los anexos le falta documentación. Cree que la documentación gráfica, las planillas y el texto interpretativo del trabajo de georreferenciamiento de los territorios que se incorporan tienen que ser un anexo. Pero el anexo tiene que tener las características del informe del estudio del medio geológico que se hizo con la gente del INA Cirsá. Tiene que tener un soporte el digital. Se puede estar documentado digitalmente. En lo personal considera que tiene que ser un anexo cree que ese primer anexo en donde aparece una mancha verde es más o menos entendible, no hace más que repetir los conflictos y los problemas de la N° 9814 cuando se pixelaba, cuando no se sabían los bordes. Si se ha pagado un trabajo de georreferenciado, no entiende porque ese trabajo de georreferenciamiento, sus planillas aunque sean no están. Cuando se hizo la AP se relevó más de 10000 puntos apoyándose en el catastro, entonces en lo personal cree que no hay ningún problema. Entonces dice la documentación gráfica, las planillas de esa documentación gráfica y el texto interpretativo que el geógrafo debe hacer tiene que formar parte del cuerpo, un anexo a esa ordenanza. Otra cosa que se debe incorporar es la planimetría de catastro, en donde se identifica perfectamente las parcelas y las fracciones del territorio incorporado como para poder superponer y saber dónde están los bordes. El anexo presentado es un gráfico a una escala tipo Google Earth que no tiene el correlato, todo gráfico. Los que son ingenieros lo saben, los que son arquitectos lo saben, los que son agrimensores los saben, es decir todo gráfico tiene que ir acompañado por planillas y textos interpretativos. Los gráficos solos a lo único que lleva es a debate de cargo. Entiende también que hay que incorporar como anexo el reconocimiento actualizado de uso y del modo de ocupación de ese territorio y tiene que ser un documento oficial. La mayoría son nacidos y criados en Villa Carlos Paz todos conocen la génesis de los terrenos. Hace 20 o 25 años que se lucha para que estos terrenos por parte del municipio. Le parece una lucha excelente un trabajo maravilloso pero lo que hay que tener son documentos oficiales y no relatos. Los relatos sirven para interpretar los documentos oficiales. Otro punto es solicitar una interpretación técnica legal sobre los alcances de la Ley 10355 y esto no es desmerecer la actuación y la sabiduría el conocimiento de Marcela Fernández sino que se puede contar como herramienta una documentación que diga a la Ley N° 10355 el municipio lo interpreta de este modo entonces allí se puede avanzar sobre los 35 metros sobre los 50 metros, sobre la cantidad de metros que sea pero a partir de un documento oficial. Por lo expresado propone que vuelva a la Ut. Y al documento que el realizó, que envió a Ramiro Castillo ahora lo enviara a la secretaria del CPUA porque quiere que se agregue en el acta. Los que son de la profesión saben que a todo documento gráfico después hay que trasladarlo al terreno. Si se tiene un protocolo complementario si se ha desarrollado un programa para que ese georreferenciado se pueda volcar al terreno y no decir que esto que está aquí. Considera que hay que esbozar un programa para impulsar la identificación y el amojonamiento. Otro tema es lo que dijo Inés Prados que parecía que los decía con dolor, cree que como CPUA, como órgano autónomo en principio levantar la puntería y ser capaces de generar una mesa de articulación, para hacer un auténtico intercambio. Aquellos que están desarrollando actividades preexistentes.

Entiende que el estado tiene que aprender hacer buen uso del poder, tienen el monopolio del poder. El CPUA es un ámbito singular respecto a los consejos de planificación que existen en la República Argentina. Hay que ser capaces de enriquecer el debate avanzando en una mesa de articulación. No la llama mesa de concertación porque no cree que sea de concertación, porque el estado en última instancia hace uso de sus atribuciones, pero si una mesa de articulación en donde se pueda hacer intercambio enriquecedor. Cree que la ordenanza hay que referenciarla con decreto y resoluciones existentes o que guarden relación con la registración de edificios, pregunta si hay algún decreto, algún material y si no hay algún elemento de esas características, se debería proponer al DEM que saque un decreto a la Secretaria de Desarrollo Urbano, que saque una resolución e incluso como está a nivel de hacienda, quien paga y quien no paga, quien va a pagar y como va a pagar. Todo eso requiere de un andamiaje que el desconoce si existe. Y si existe habría que incorporarlo como anexo y si no existe hay que impulsar al DEM para que el DEM realice ese tipo de cuestiones. Enviará a la secretaria del CPUA el documento que envió a Ramiro Castillo para que lo socialice. Y solicita que se incorpore al acta, propone que el proyecto vuelva a la UT.

- Se adjunta documento emitido por el Arq Alberto Verdinelli.

Laura Colladon comenta que lo que solicitó Alberto Verdinelli sobre la georreferenciación, fue enviado a última hora, parte de lo que se está pidiendo ya está realizado. Cree que el tema de la ordenanza es más que nada conceptual. Hay que pensar en todo el proceso que se tuvo con Camiare en donde primero simplemente se declaró, después se tuvo la poligonal que se hizo desde el CPUA. Ahora ya está perfectamente definido pero además se está complementando algo que ya está definido por la provincia de modo que no ve que tanto haya que ver los límites ya que están dados en la georreferenciación. Como se va a trabajar, que se va a hacer dentro de esa zona. Es lo que se va a trabajar a etapas posteriores con el plan de manejo. Hay que ver todo lo que lleva Camiare y todavía se está intentando hacer la segunda parte del Plan de Manejo, ojala no lleve tanto tiempo pero todo lleva un proceso y ese plan de manejo tiene que ser participativo. Y cuando se tenga terminada esta parte hay que hacer un foro como se hizo con el APN. Hay todo un proceso de participación. En lo que se está ahora es en hacer una ordenanza complementaria en donde se apoya lo que ya es ley. No ve porque hay tanto problema cuando se está haciendo una ordenanza para poder mejorar lo que ya está. No se puede ir para atrás. Si no lo entendemos desde el punto de vista ambiental que se necesita el resguardo porque ya bastante daño se le ha hecho a esta provincia en manera ambiental, por lo menos hay que pensarlo desde el punto de vista legal. Entonces este proyecto de ordenanza ya estuvo en la UT, hace meses que se está tratando y está visto que no se va a llegar a un acuerdo es como la APN. No se logra un consenso, no se logra llevar a adelante un solo dictamen. Propone cerrar el tema que vaya al Legislativo las propuestas de cada Institución, porque estarán meses hablando del tema y no se llegará a un acuerdo. Le recuerda mucho lo que fue el proceso de la APN, que no se logró un consenso, se va a seguir perdiendo el tiempo diciendo todos exactamente lo mismo, porque todos tienen ya su posición y nadie la va a cambiar por lo que está interpretando. Solicita cerrar con diferentes dictámenes, pero hay que cerrar y que se pase la propuesta al DEM. ADARSA apoya este proyecto de ordenanza, no sabe si otras Instituciones lo hacen, pregunta a las

instituciones si tienen un dictamen escrito que puedan enviar , para cerrar y avanzar .

Liliana Bina dice que no está de acuerdo con que vuelva a la UT. Estuvo tres veces en la UT. Hay una decisión que es más de corte político de la visión que hay sobre la ciudad. No coincide que sea fruto de la vehemencia y de la pasión de los que viven en Villa Carlos Paz pero está segura que todo acto racional de los hombres, nacen de algún afecto o de alguna pasión, está absolutamente comprobado. El ejemplo es Alfredo Palacios toda la legislación de protección laboral que arranca con él desde hace décadas y hoy todavía se sigue hablando de contratos de trabajo depurando y reglamentando, que fue la pasión de alguien que estaba absolutamente convencido que había que revertir las injusticias que se daban en el campo laboral. Lo mismo pasa en el campo ambiental, en el campo social, siempre detrás de la razón está siempre la pasión que es la visión que uno tiene de la ciudad, de lo que siente, de lo que sale de las entrañas de cada uno que hace que luego conforme un conjunto psicológico que lo posiciona en un determinado lugar . No existe una razón pura que nos permita separar que no tiene nada que ver con si nacimos o vivimos. Hace de la visión política que uno tiene de la ciudad, la posición frente al mundo. No es dividir entre racionales y pasionales, porque es mucho más complejo el tema. Y el tema que se está tratando, se ha tratado de ser tan racionales en este consejo que se ha encargado a un grupo interdisciplinario que nos haga este estudio de base que fue aprobado por ordenanza la primer etapa el estudio del INA Cirsá en todos los elementos en que Alberto Verdinelli dice que son necesarios, no solo están sino que están aprobados en una ordenanza. Nuestro plan de desarrollo será un conjunto de normativas en donde están todos los respaldos digitales, porque la ordenanza que salió aprobando la ordenanza del INA Cirsá tiene el respaldo digital, con todas las cartas, con todos los diagnósticos, con todas las recomendaciones que obviamente en esta zona se plantea de que no son aptas para la urbanización y que están afectadas por la ley de bosques. Todo el sustrato técnico y científico que se necesita se ha elaborado a lo largo de un año compartiendo reuniones con el INA Cirsá. Se ha cerrado ese trabajo y se ha aprobado políticamente por ordenanza. Esto trata de un capítulo de ese trabajo, quedan, un montón de capítulos y muchos no han sido abordados como los demográficos. No se está improvisando nada por el hecho que uno tenga cierta adicción afectiva por el lugar adonde nació. Esto va más allá. Plantear que el municipio haga una ley en donde diga cómo interpreta la ley de ambiente o una ley nacional. Ellos no son la Corte Suprema de Justicia. No se está en el CPUA para hacer jurisprudencia, es un desatino plantear hacer una ordenanza diciendo que se interpreta que la ley dice esto y no lo que evidentemente está escrito. El CPUA es un órgano asesor del CR en donde incluso políticamente en el CR están representadas todas las miradas sobre la ciudad y son los que van a decidir políticamente. Desde el CPUA técnicamente se está haciendo un instrumento que trae a nivel local la ley nacional, le pone órgano de aplicación, le pone coordenadas para ajustar la territorialidad, están las planillas con las coordenadas , están las referencia de las dimensiones de los arroyos y está el relevamiento de parcelas. Esto no empezó ayer, uno puede sumarse a un equipo técnico y lo encuentra en camino y de pronto hay que reconocer un camino realizado y ojalá que de ahora en adelante esto sirvan todos estos aportes de Alberto Verdinelli para profundizar más los temas. Esta ordenanza tiene respaldo científico aprobado por ordenanza en la primera etapa del plan. No estamos para hacer jurisprudencia de las leyes

nacionales y provinciales. Y como dice Laura Colladon abre la puerta al plan de manejo y en el plan de manejo se tendrá un trabajo arduo que realizar con propietarios, con relevamientos de usos y todo lo que se desencadena en un plan de manejo. Pero se ha decidido hace mucho tiempo a aprobar el plan de desarrollo en etapas. Es una decisión política tomada, y ella se opone que vuelva se vuelva a debatir el tema, no está de acuerdo que vuelva a la UT. No cree que la UT vaya a cambiar conceptualmente esto. Es un tema que hay que decidir en la plenaria con las instituciones porque las instituciones piensan de distintas maneras y por más que vaya varias veces a la Ut cuando llegue a la plenaria va a haber distintas maneras de pensar como ocurrió con la UTN que fue con 4 dictámenes distintos. Pide a las instituciones respetando cada uno piensa deben tomar su decisión y hacer su dictamen y así será elevado y los concejales que son quienes políticamente nos representan tomaran la decisión.

Jorge Lassaga no acuerda con cerrar el tema. Tiene la impresión que la decisión de esta ordenanza tiene que ver más con la parte política, que como dijo Liliana Bina que con la parte técnica que es lo que debe resolver el CPUA. Está de acuerdo con el Arquitecto Verdinelli que a este proyecto le falta mucha parte técnica, esto es concreto, es real. Cuando en la última audiencia se aprobó la ordenanza en primera lectura de la zona de AP2 y expresa que queda prohibida toda modificación de las características topográficas de relieve natural como así también toda alteración, modificación del ecosistema natural existente como así también la subdivisión y fraccionamiento de lotes por el término de 8 meses a partir de la fecha de publicación de la presente o hasta que se sancione la norma regulatoria de dichos territorios, lo que ocurra antes. Comenta que en comisión unos concejales plantearon que 8 meses era poco. Que se podía llevar a 12 meses en segunda lectura. No ve porque el apuro de dictaminar. Porque en el CPUA se tiene la obligación de sancionar o de elevar la norma regulatoria de este territorio pero completa y lo que se está haciendo ahora, lo que interpreta que Liliana Bina dice que no va a cambiar, son las posturas políticas, no técnicas. Esa es su visión, el CPUA debe elevar toda la cuestión técnica, la política la van a definir los concejales. Es como que se han invertido los temas, en el CPUA se quiere definir una cuestión política y mandar al CR para que se releven todas las cuestiones técnicas. Porque cuando Laura Colladon pide y él va acompañar el tema del AIA. Pero es como dice el Arq. Verdinelli, que se definan claramente parcelas. Las parcelas que van a estar, porque si no se estará generando una infinidad de conflictos al no determinar los límites como dijo el Arq. Verdinelli. Lo que menos necesita el municipio es más conflicto. Lo que necesita el municipio es más técnica y más definición concreta y más articulación también, no concertación también concuerda con el Arq. Verdinelli. No sabe cuál es el apuro si se está protegiendo la ley provincial como bien lo dijo el Arq. Celoir. Si no lo quieren mandar a la técnica para que se trabaje y enviarlo así es sacarse una responsabilidad de un trabajo. Para él no está terminado. Su propuesta es que vuelva a la técnica.

Liliana Bina dice que cuando ella dice que se refiere a las decisiones políticas en el ámbito del CPUA, no se refiere a las decisiones políticas que va a tomar el CR, sino que habla de política urbana. Es evidente que hay una visión que tiene la Asoc. Inmobiliaria que es distinta a la visión de territorio que tiene ADARSA, es una suerte que sea así, porque el CPUA tiene que ser diverso, tiene que sumar diversas miradas de la ciudad que son de político urbana, son miradas políticas, no la política partidaria de un Concejo. No faltan datos técnicos para hacer la

ordenanza. El relevamiento parcelario está. El artículo está claramente determinado que dice que todas las parcelas involucradas deberán hacer el relevamiento. Esto es norma en común como Cuesta Blanca en donde incluso llega a los lotes. Cuando se construye en un lote se debe hacer un relevamiento de bosque preexistente. es clara la aplicabilidad de la norma. Y si se ha hecho un paraguas de los 8 meses es para que en el nuevo ejido no se haga nada hasta que esté el plan regulatorio desarrollado completo , justamente hay que ir avanzando en hacer distintas definiciones como pasa con la zona industrial que es un tema específico que está vinculado a indicadores que son muy determinantes que se puede al igual que esta norma , incluso sustraerlo del plan global porque se sabe que está atado a corredores regionales a disponibilidad de suelo estatal y a una serie de cosas que lo limitan , entonces puede volver mil veces a la UT y estarán 8 meses dándole vueltas y va a salir la misma ordenanza que se tiene ahora, con más discurso que es muy propio en el ámbito . La municipalidad tiene mucho estudios, como el plan de desarrollo 2020 del cual no se aplicó nada. Por eso se explicó que se va haciendo en etapas una definición para sustraer del territorio aquellas zonas en donde no hay discusión que no se puede hacer nada porque hay una ley que es supra local . A partir de lo cual poder decir este es el territorio que nos queda y tenemos la potestad para decir los usos que van. Para eso se hizo el estudio copioso viendo todos los elementos geomorfológicos, físicos, hidrológicos entre otros, para saber cuáles son las áreas de protección ambiental. Luego vendrán otros estudios socioeconómicos y demográficos para ver cómo se maneja el territorio sobre el que si se tendrá poder de policía para legislar. Se puede discutir 3 años pero no puede dejar de ser zona roja y hay que avanzar dentro de esa zona roja con los propietarios, la concertación y la participación. Pero primero hay que determinarla que zona es y ya está determinada y georreferenciada y está claro las parcelas que abarca. Están las parcelas analizadas. Si quieren que vuelva a la Ut su posición será siempre la que tiene. La decisión del CPUA es de política urbana.

Laura Colladon opina igual que Liliana Bina, cree que toda la parte técnica que se puede realizar está hecha, esta a disposición. Se volverá a repetir lo que se ha hecho hace poco tiempo atrás en el APN, No se pondrán de acuerdo. De nada sirve volver a la UT se va a devolver lo mismo, cada uno de los representantes de instituciones y de concejales van a seguir opinando lo mismo, porque a la parte técnica ya la han tenido, ya la han podido estudiar . Está delimitada, entonces le pueden presentar 20 planos más que no van a cambiar de opinión, ADARSA no va a cambiar de opinión seguirá defendiendo al área protegida con lo que es la zona roja de ley de bosques y con lo que afortunadamente desde el municipio decidieron que también está apoyado por leyes provinciales y nacionales que es el cuidado de todas las riberas. Insiste que no se está diciendo nada nuevo, se está haciendo una ordenanza complementaria y mejoradora. Hay que ponerse de acuerdo en hacer el manejo de esta área y que por supuesto tiene que ser participativa. Considera que volverlo a la UT es perder el tiempo. En diciembre se decidió que antes de avanzar sobre los otros polígonos que fueron presentados de ampliación del área de servicio se iba a definir qué parte se sustraía de poder construir y es lo que se está viendo hoy en día. Eso se decidió en diciembre en una plenaria. Hay que definir este tema. Propone nuevamente que se cierre el tema que no vuelva a la técnica y las instituciones que no acuerdan con este proyecto de ordenanza, envíen sus dictámenes y sus opiniones .

Jorge Lassaga reitera que no están todas las partes técnicas de hecho desde en el CPUA se ha dicho que han mandado anoche las coordenadas pero cuando se refiere a las coordenadas o la necesidad de datos técnicos y las planchetas catastrales que es claro, es para definir no solo lo que ya está protegido por la ley provincial sino también para empezar a tener una noción de lo que se va a poder hacer y ese es el plan que hay que trabajar . Insiste que para él no están todos los datos técnicos para elevar un dictamen en donde el CR pueda tomar una decisión desde el punto de vista técnico, mas allá de la postura política. La ley protege claramente esta zona. La ordenanza que se aprobó en primera lectura y que se aprobará en segunda lectura, le da un paragua de cobertura de 8 meses, no ve porque apurarse en elevar el dictamen y no articular más consenso.

Liliana Bina dice que obviamente Juan Echeolanea para marcar los bosques remanentes hizo el relevamiento catastral de todo , pero el georreferenciamiento le daban 17000 puntos en una planilla , entonces se decidió que en cada parcela cuando alguien quiera intervenir haga un relevamiento del bosque que es muy probable que quizás ya no esté más , entonces habrá que ver como se interpreta la ley en ese caso que claramente dice que cuando se taló no cambia de categoría si no se tiene que reforestar. Es un tema que requiere una reglamentación finita, un protocolo muy finito para cada caso ver como se avanza . Esa planilla de 17000 puntos que Juan Echeolanea desarrollo en todas las parcelas, tienen y pueden pasar la planilla de los 17000 puntos de los bosques remanentes relacionados con las parcelas, si es lo que está frenando el tratamiento del proyecto. Si es necesaria más documentación se puede adjuntar y se puede traer a la próxima plenaria , porque conceptualmente en la Ut no hay nada que cambiar, es la zona roja de la Ley de Bosques, de lo único que se está hablando es de anexar más documentación. No se puede avanzar en esta ley de carácter global diciendo aquel que desmontó, no va a pasar a zona amarilla y va a tener que poner 20 algarrobos. No es esta la instancia. En esta instancia se está delimitando una zona del modo que se hizo con el AP y fue muy exitoso, llevo más de 10 años. Luego crear la alícuota para expropiar, luego hacer los procesos expropiatorios, hacer los talleres. Ahora se está haciendo lo mismo, no entiende el objetivo de esta dilación. Se decidirá en plenaria y el en la próxima plenaria cada uno alcanzará su material anexo para completar la ordenanza pero en algún punto la mayoría en el CPUA tendrá que decidir que hace. Que no logre unanimidad trasladarla al organismo que corresponde. No hay falta de datos técnicos para sostener el objetivo la norma, que es traer a nivel local la georreferenciación grafica del área intangible de la ley de bosques. Ponerle un órgano de aplicación y un procedimiento de acción hacia adelante.

Alberto Verdinelli dice que hay competencias profesionales que están reconociendo, los ingenieros civiles según en la época que se recibieron y los ingenieros agrimensores, son aquellos tipos que tienen responsabilidad civil y responsabilidad penal si delimitan o amojonan en forma errónea un terreno. Ni los arquitectos ni los geógrafos, ni los biólogos tienen responsabilidad civil, si se equivocan en este tipo de cuestiones. Porque cuando se amojona, cuando se releva geo referencialmente lo que se está haciendo, se está modificando el título de propiedad. El trabajo que se hizo está muy bien pero si Juan Echeolanea se equivoca él no tiene ninguna responsabilidad ni civil ni penal. Ante eso, simplemente se equivoca. En cambio los agrimensores y los ingenieros civiles si se equivocan tienen responsabilidad civil y penal. Por eso a él no lo conforma la documentación, considera que hay que darle una vuelta más en la UT, para ver lo

que él está manifestando, para ver cómo se documenta, cómo se registra , para que quede constancia . Estamos hablando de escala google y los conflictos se generan en escala de uno en cien y en escala de uno en quinientos. Y se está hablando de escala de uno en diez mil. Ese fue el problema que tuvo la ley de bosques cuando se generó todo el debate porque se pixelaba. Hubo una serie de trabajos técnicos que se fueron perfeccionando. Pero es su opinión, solicita que lo tomen como la palabra de un técnico nada más.

Marcela Fernández dice que tomando el comentario que hace Alberto Verdinelli dice que la responsabilidad que recae sobre los agrimensores ya está vigente , no lo va a cambiar la ordenanza municipal, porque justamente las normas de catastro se han modificado y descarga la responsabilidad de los funcionarios en los agrimensores que son los que deben hacer las declaraciones jurada en donde se carga toda la responsabilidad penal civil ,la falsedad ideológica. Pero la falsedad ideológica es predicable en cualquier instrumento que ingrese a la administración pública. Son cuestiones que están vigentes, la ordenanza no cambiará ningún aspecto en ese sentido. Lo que se propone son aspectos muy reglamentarios que tranquilamente pueden pasar a otro tipo de norma. Ya sea una reglamentación o el plan de manejo. Es como se viene elaborando, estos meses se trabajó sobre línea general y después se tratará los aspectos particulares y reglamentarios en otro tipo de normativa, no ve cuales son los inconvenientes en poder cerrar la norma base sobre la cual se pueda trabajar.

Eduardo Vega dice que él ya lo ha planteado hace dos o tres plenarias anteriores con respecto a la ordenanza. Su institución ha manifestado en varias oportunidades es que están de acuerdo con el proyecto de ordenanza pero se necesitan datos . Entiende el ímpetu que existe pero en la plenaria anterior él le dijo a Liliana Bina que no se apure . Son técnicos y si son técnicos son veedores de las normas y de las leyes, no se puede decidir por apurado. Lo que dice Liliana Bina es cierto se va dilatando pero hay que dilatar porque son personas que saben de técnica y de normas. Son técnicos legales hay que tener base de datos técnicas y ver si esas cuestiones técnicas rozan lo legal o no. También se solicitó que se necesita el asesoramiento legal. Además de lo que presentó CEPIA Y ADARSA, se necesita recabar más informes. Alberto Vedinelli lo dijo muy claro. Si se quiere un dictamen de cada institución, se hará eso. La de su institución será, que ya tienen la ordenanza, tienen un paragua para seguir analizando con la UT. Tienen algunos estudios pero faltan más datos para hacer un informe técnico y legal. Está de acuerdo con que vuelva a la Ut .

Laura Colladon dice que ADARSA propone votar que cada institución mande su dictamen y se envíe como se ha hecho con el APN los diferentes dictámenes de cada una de las posturas, se realice el foro y luego remitirlo al CR .

Jorge Lassaga mociona que vuelva a la UT, está de acuerdo con lo que solicita Marcelo Celaira, tener claro y adosar las parcelas que implican esta poligonal.

Liliana Bina dice que enviaran toda la lista de parcelas con los 17000 puntos, propietarios y demás, porque ya está hecho. Su postura es que se decida en la plenaria

Mónica Martínez dice que como es la Dirección de Ambiente quien es de alguna manera tiene que controlar es importante, así como se hizo en el Área Protegida Camiare que era más fácil porque eran parcelas enteras y cuando no eran

parcelas enteras se tomó un criterio que se estudió punto por punto , definiendo en donde estaban los puntos para poder marcar la poligonal y llevó bastante tiempo hacer ese trabajo . Aquí para tener esa información en una escala conveniente porque se está trabajando en escala de uno en diez mil se podría definir con más precisión. Considera que desde Ambiente se podría actuar como un órgano que pueda controlar la situación. Si no será imposible esa mancha verde de las comunidades vegetales hay que primero verificar que efectivamente estén. Después cuando se dé a conocer la ordenanza, suponiendo que salga, no generar el efecto contrario que es si esa mancha verde existe talarla, que es lo que no se quiere. Obviamente lo que se quiere es proteger. Hay que trabajar con mucha cautela y en la información técnica que acuerda con el tema de las escalas y de la precisión de los mojones para poder tener parcela por parcela un instrumento de control seguro, es importante también aclarar que está dentro de lo que establece la Ley de Bosques que es zona roja y que es zona amarilla. Hay que diferenciar lo que sería el polígono de la zona roja, de lo que se está queriendo tratar como de protección los bordes de los arroyos y una distancia que le parece correcto. Pero hay que verificar dentro de esas comunidades vegetales cuales están efectivamente en zona roja y cuales están en zona amarilla. Y lo mismo con mucha más indefinición todavía los yacimientos arqueológicos. Si bien se habla de las aspersiones zonas rojas de los yacimientos arqueológicos, la precisión de esos yacimientos es fundamental porque si no es una mancha que se mueve de acuerdo como se acomode el plano y nos es fácil en el ejercicio de una Dirección como lo puede ser también del privado que tiene un terreno un lote, conocer de que lo está afectando o no está situación. Están todos los instrumentos para hacerlo, están los recursos humanos, corresponde que se haga de la mejor manera posible. Considera que vuelva a la UT.

Liliana Bina dice que entre esta plenaria y la próxima hay una reunión de técnica y en esa técnica se presentaran las parcelas que acaba de decir, que Juan Echeolanea lo tiene hecho, todas las parcelas con las referencias de las coordenadas que son 17000 puntos. Solicita en plenaria para que conste que los miércoles se juntan en Unidad Técnica y por lo tanto los técnicos que tengan cosas que aportar que las lleven a la Ut , porque en la UT no aparecen estos temas que aparecen en la plenaria . De esta forma la UT está funcionando mal. Hubo tres reuniones de UT para tratar el tema. En las dos primeras reuniones, no se aportó nada, luego se le pidió a Juan Echeolanea que avance sobre las cosas que se habían solicitado en plenaria. El avanzó. Ella con Laura Colladon aportaron algunos datos sobre los textos , modificaciones de la ley, consultas jurídicas y demás. Pero un técnico que forma parte de la UT y hay dos, que es la Dirección de Ambiente y el Arq Alberto Verdinelli , tiene que hacer sus aportes en la UT. No tiene sentido que se hagan aportes en la UT y luego se mande una carta a un Presidente o caiga en la plenaria del CPUA . Hay algo que no está entendiendo. Entonces el miércoles que viene en la UT todos los técnicos que tengan elementos que adjuntar a esta ordenanza que los lleven. Todos están de acuerdo con el espíritu de la ordenanza , solicita que el miércoles lleven la documentación para que el viernes que viene las organizaciones tengan todos los datos que se están pidiendo. No es imposible hacerlo y se tiene la gente como acaba de decir la Directora de Ambiente. Así de esta forma cerrar el tema como ya se dijo por suerte se tiene ya la modificatoria de la AP2, hay que recordar la cantidad de reuniones que llevo discutir si valía la pena tocar el tema del AP 2 .

Marcela Fernandez se refiere sobre dos comentarios que escucho tanto del Alberto Verdinelli como de Mónica Martínez respecto a los ríos y arroyos, se dijo que se podría establecer mejor si es zona amarilla o Bosque Nativo, la aclaración que hace porque a pesar que se siga debatiendo, tampoco va a cambiar el proyecto. Los bosques existentes al borde de los ríos es necesariamente de categoría roja porque lo dice la Ley 9814 artículo 5 siempre es rojo, lo que hubo discusión fue en esos metros que es lo que preguntaba Verdinelli es en lo que hay que seguir profundizando. En esos la ordenanza prevé 50 metros, entiende que lo han hecho con base de la Ley 10355 de la provincia de Córdoba que vino a dar un alcance a los artículos del Código Civil y Comercial y estableció un parámetro de hasta 35 metros para el equilibrio ecológico etc. pero la ley provincial fija 100 metros. Si se va a pedir el dictamen jurídico hay que tener en cuenta que la ordenanza está dentro del parámetro legal de la norma 10355, pero esa norma es inconstitucional por ser regresiva respecto a la ley provincial 9814. No es un proyecto que no se pueda aprobar en estos términos porque en realidad está el aval de la ley provincial. Siempre es bosque de categoría roja. Por eso no ve mayor discusión a ese punto. Es un punto que ya está cerrado.

Laura Colladon propone votar las dos posturas o se mandan los dictámenes , se hace el foro y luego se eleva al CR o que vuelva a la Unidad técnica.

- **ADARSA**, que se resuelva en plenaria
- **CEPIA**, que vuelva a la plenaria
- **Arq Liliana Bina**, que se resuelva en plenaria
- **Asoc Inmobiliaria**, que vuelva a la UT
- **Concejal Jorge Lassaga**, que vuelva a la UT
- **Colegio de Arquitectos**, que vuelva a la Ut
- **Arq Mónica Martínez**. que vuelva a la Ut
- **Col Tec Constructores Univ**, que vuelva a la UT
- **Colegio de Ingenieros**. ausente
- **Cjal Mariano Melana**, ausente

Eduardo Vega dice que le interesa que vuelva a la Ut para recabar más datos. Se necesita el parcelario para ver cómo queda este parcelario dentro de las manchas que se está proponiendo en el proyecto. Para ver cuáles son las parcelas afectadas o menos afectadas. Daría después la posibilidad de hacer un planteamiento técnico. Esos son los datos que su institución está solicitando. Propone que vuelva a la UT.

Laura Colladon considera que dentro de los 15 días van a estar resuelto todos lo que se está pidiendo. Se cierra entonces en que vuelva a la UT.

Marcelo Celoir solicita que se envíe cuanto antes los datos que se están solicitando, para ir analizándolo y no un día antes de la plenaria.

Laura Colladon cree que sí que si el miércoles hay UT y ya están los datos se puede socializar.

Liliana Bina dice que en el primer miércoles se tratará de cerrar para que no llegue el jueves de la otra semana. Si se traslada a la segunda UT, le llegaría a todos el día jueves y no hay tiempo para verlo. En definitiva son datos que están. Se tratará que el lunes lo tengan las instituciones para que tengan el martes y miércoles para verlo. Se adjuntará el detalle de las parcelas con todas las planillas de georreferenciación .

Próximo tema: Plan 2021 - Metodología de avance para la ampliación de ejido.

Laura Colladon pregunta si alguna institución pudo avanzar sobre la metodología de avance o si está de acuerdo con que se vaya encarando los estudios que se habían propuesto. Principalmente el demográfico. Porque así como costo mucho tiempo lograr el estudio que realizó el INA Cirsá es todo un proceso de conseguir que se afecten los fondos que grupo de trabajo lo hace. Lleva un tiempo, entonces sería interesante que se puede tener la aprobación para comenzar hacer en definitiva todo los trámites burocráticos.

Liliana Bina dice que está de acuerdo con los estudios necesarios. Lo que hay que hacer primero en la UT es un diseño de cuáles serán las bases para seleccionar esos profesionales, equipos, lo que sea. Los estudios demográficos que se necesitan es algo más complejo, una línea de crecimiento con distintos escenarios. Hay que incorporarlo son muchísimo más elementos de análisis. Cree que es necesario que se haga la base de concurso como se hizo con el estudio geomorfológico, cual es la necesidad que es lo que abarca para que realmente sirva tanto en aspecto económico como social. Está de acuerdo con que se haga el estudio y que sea un tema que pase a la Ut , para que alguno de los técnicos de la UT haga propuestas sobre el tema . Ella además pide que se haga el estudio de plusvalías que también pase a la UT y allí en la UT se defina quien va a tomar ese tema. Son bastantes técnicos en la Ut como para que cada uno suma una responsabilidad sobre un tema en profundidad.

Laura Colladon dice que sería interesante que se vote para que conste en acta, si se aprobó enviar a la UT el pedido y aparte ver el tema burocrático de los fondos para realizar estos estudios.

- Se aprueba por unanimidad de los presentes

Laura Colladon dice que Mónica Martínez debería haber comentado algo sobre el plan. Se comprueba que Mónica Martínez se retiró de la reunión. Le pregunta al Técnico Alberto Verdinelli si sabe algo al respecto.

Alberto Verdinelli dice que sí que él lo estuvo viendo porque se lo pasó el Ing García Setti. Hizo una lectura en general del material, le pareció muy interesante, considera que habría que tomarlo en la UT para ver algunas cuestiones y elaborar un informe que sea posible aplomar en la plenaria para pasarlo al CR. Él lo vio pero es muy amplio es bastante interesante.

Laura Colladon pide si lo pueden socializar. Ella pensó que iba a estar Mónica Martínez para presentarlo porque es de su autoría.

Alberto Verdinelli dice que no tiene problema de enviar al CPUA, el archivo que le envió el Ing. García Setti, para que se socialice y después se le pedirá a Mónica Martínez que lo explique.

Liliana Bina dice que al trabajo en el DEM lo conocen todos, se ha hecho la devolución y tiene que haber una decisión que pasa por la reunión que el Ing. García Setti tiene que tener con el Intendente, tiene que haber un acuerdo a lo que decidió Ambiente para que baje al CPUA. Hay una clara definición sobre el parque industrial en donde se acordó en partes. No se puede socializar porque es una propuesta que Mónica Martínez lo planteó desde el DEM y el Intendente tiene que darle el OK. Ella también hace mucho que lo tiene, ha hecho la devolución, algunos aportes pero no se ha socializado. También es una propuesta de determinar una sola rural amplísima que dice rural. Si hoy se está pidiendo una zona de área protegida roja que por Ley está clarísimo de que se está hablando y se está pidiendo hasta la georreferenciación de una parcela, cuando haya que determinar cuándo una zona será rural el camino que habrá que andar será un proceso largo, es simplemente para tener un borrador de arranque muy básico en donde fundamentalmente hay un lineamiento, que es la ubicación de la zona industrial que requiere cuando llegue al CPUA tenga un acuerdo previo del DEM, porque es un proyecto de áreas del DEM.

Laura Colladon dice que ella no lo había interpretado así en la última reunión. Le molesta no conocer cosas, porque después por ahí se avanza por un lado en otras partes se avanza por otro. Entonces estaría bueno que todos tengan conocimiento de las cosas.

Liliana Bina dice que siempre ha dicho lo mismo que Mónica Martínez ya lo hubiese explicado. No lo explico porque está esperando que el Ing. García Setti y el Intendente le den el OK para que lo presenten. Todos sabemos que no se está en el mejor momento para tomar decisiones apresuradas en el DEM. Hay una situación particular que ella personalmente la entiende. No solo el Covid 19 del Intendente sino la situación que se está atravesando. Entonces si hay una dilación de una semana, más graves son las dilaciones que se está teniendo en ordenanzas que están claras como lo es la Ley de Bosques.

Jorge Lassaga dice que él entiende que el Plan del 2021 del CPUA lo tiene que definir el CPUA, no son un órgano del DEM. El DEM planteará un plan de acuerdo a lo que ellos entienden que debe ser. Pero debe ser el CPUA debe darle las prioridades. El insiste en la parte de infraestructura y de la zona industrial o logística, más allá que se pueda esperar una semana o dos más. Pero para el ese es el esquema. No es que el CPUA se tiene que ajustar a un plan que defina el DEM se deben ajustar a un plan que defina esta plenaria y en función de eso deberá trabajar la UT y la gente del DEM representada tanto en la UT como en la plenaria traerán sus propuestas.

Liliana Bina dice que es eso lo que está diciendo, como es una propuesta del DEM, necesita el aval del DEM, de pronto si el Cjal Lassaga trae un aporte a la UT o el Cjal Gustavo Molina que está en la UT de una zonificación de una ubicación de la zona industrial es totalmente legítimo, ira a la plenaria, porque allí es donde se decide. Está diciendo que Mónica Martínez no lo explico porque es una propuesta del DEM. No puede traerse al CPUA y después el DEM no lo avale. Es totalmente correcto.

Laura Colladon dice que a principio del año 2020 se había presentado todo un esquema de cómo seguir. Habría que volver sobre eso.

Próximo tema: Proyecto de Ordenanza Lenci

Laura Colladon dice que si todos han leído y en particular ellos acuerdan que se eleve con el dictamen de la Ut junto con lo que acotó Colegio de Ingenieros

- Se vota lo que mociona Laura Colladon.

Se aprueba con unanimidad de los presentes.

Siendo las 11: 30 hr cierra la sesion